广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院

民 事 判 决 书

（2025）桂0110民初6381号

原告：杨江，男，1979年3月16日出生，彝族，住贵州省大方县大方镇新铺村良田组，公民身份号码：52242219790316001X。

委托诉讼代理人：许勋杨，广西慎为律师事务所律师。

委托诉讼代理人：莫毅绪，广西慎为律师事务所律师。

被告：杨刚，男，1989年12月27日出生，汉族，住贵州省大方县顺德街道新铺村良田组，公民身份号码：522422198912270055。

原告杨江与被告杨刚提供劳务者受害责任纠纷一案，本院于2025年9月26日受理后，依法适用普通程序，于2025年11月17日公开开庭进行了审理。原告杨江的委托诉讼代理人许勋杨到庭参加诉讼，被告杨刚经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

原告杨江向本院提出以下诉讼请求：一、判令被告赔偿原告医疗费4759.43元、误工费38824元、护理费18000元、营养费6000元、残疾赔偿金68792元、精神损害抚慰金5000元、鉴定费2200元、交通费1000元,以上合计145575元;

二、判令被告承担本案诉讼费用。本案在审理过程中，原告变更诉讼请求第一项：判令被告赔偿原告误工费 38824 元、护理费 18000 元、营养费 6000 元、残疾赔偿金 68792 元、精神损害抚慰金 5000 元、鉴定费 3200 元、交通费 1000 元,以上合计 140816 元，扣减被告已赔偿的 1000 元后，被告仍应赔偿原告 139816 元。事实与理由：被告因用工需要雇佣原告在广西南宁豪兴洗衣盆厂进行工作，2024 年 3 月 6 日，原告在广西南宁豪兴洗衣盆厂加工非标洗衣盆时，不慎被机器割伤，导致左膝关节挫裂伤及左膝关节髌韧带断裂。伤后，原告被送往南宁市武鸣区双桥中心卫生院治疗，住院 6 天，于 2024 年 3 月 12 日出院，出院诊断为左膝关节挫裂伤和左膝关节髌韧带断裂。出院医嘱建议休息壹个月，1 个月内避免左下肢剧烈活动，不可过度屈曲膝关节，4 周后行功能锻炼，出院后外科门诊继续换药并于 2024 年 3 月 18 日门诊拆线。

经毕节市第一人民医院法医司法鉴定所鉴定，原告因机器割伤致左膝关节裂伤及左膝关节髌韧带断裂术后，目前遗留左膝关节被动活动功能部分丧失小于 25%，评定为十级伤残，同时该次损伤后的误工期为 120 日、护理期为 90 日、营养期为 60 日。原告认为，被告作为雇主未能提供安全的工作环境，对原告在工作过程中遭受的伤害存在过错，应当承担赔偿责任。综上，为维护原告合法权益，原告特诉至贵院，望贵院判如所请。

原告杨江向本院提交以下证据以证明其主张：1.鉴定意见书、司法鉴定书鉴定机构资质及鉴定人员资质证明，拟证明原告因本案事故造成十级伤残，误工期为120日、护理期为90日、营养期为60日的事实；2.“货拉拉”收入统计，拟证明原告正常工作所得收入，日收入约为332元的事实；3.医疗费支出，拟证明原告支出医疗费4759.43元的事实；4银行转账凭证，拟证明原告支出鉴定费3200元的事实；5.原告与杨莱华的微信聊天记录，拟证明原告的工资是被告转给案外人杨莱华（杨老三），杨莱华再转给原告。其中10038元为原告受伤后自2024年5月底至2024年6月30日所得报酬，5054元为原告因伤无法持续正常工作所得报酬（工作时间约为半个月）的事实；6.原告与被告的微信聊天记录，拟证明原告由被告雇佣在脸盆厂工作的事实。

被告杨刚辩称：一、答辩人与被答辩人之间不存在法律意义上的雇佣关系，并非本案适格被告，应裁定驳回被答辩人对答辩人的起诉。答辩人并非被答辩人的雇主。被答辩人声称的“广西南宁豪兴洗衣盆厂”未经登记，亦非由答辩人经营或所有。答辩人与该洗衣盆厂之间无任何法律或事实上的关联。答辩人从未以个人名义或代表该厂雇佣被答辩人，也未向被答辩人支付过任何形式的劳动报酬，双方之间不存在雇佣关系。被答辩人错误地将答辩人列为被告，属于诉讼主体错误。

二、事故的发生系因被答辩人自身违反操作规程的重大过

错导致，其应自行承担全部或主要责任。洗衣盆的加工，均是依靠上肢操作，而被答辩人受伤的部位是膝盖，事故发生的直接原因是被答辩人在操作机疏忽大意、未遵守安全操作规程所致。根据《民法典》第一千一百七十三条关于“被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任”之规定，被答辩人应对本次事故承担全部责任。

三、即便法院认定答辩人需承担责任，被答辩人诉请的各项赔偿费用亦缺乏充分事实与法律依据，计算标准有待核实。（一）鉴定程序存在重大瑕疵，鉴定结论不能作为计算各项费用的依据。首先，被答辩人提交的《毕节市第一人民医院法医司法鉴定所鉴定意见书》系其单方委托作出。答辩人并未参与鉴定机构的选定、鉴定材料的质证过程，无法确认鉴定所依据的医疗文书的真实性、完整性和时效性。剥夺了答辩人对鉴定程序提出异议和进行监督的权利，该结论主观性较强，程序上不符合《中华人民共和国民事诉讼法》关于司法鉴定的规定。其次，被答辩人受伤地、就医地、工作地及本案受诉法院均在广西南宁市，本地具备资质的鉴定机构众多。被答辩人舍近求远，选择其户籍所在地贵州省的鉴定机构，该行为严重违背司法鉴定的便利性与合理性原则，有刻意寻求对其有利结论之嫌，其公正性、客观性令人质疑。（二）被答辩人主张的各项赔偿费用，没有事实和法律依据，不应得到支持。1. 医疗费4759.43元，被答辩人住院期间的医疗费已由他人支付，被答

辩人并未实际支出此笔费用，且其已经得到保险公司的全额赔付，被答辩人再次向答辩人主张属于重复索赔，违反“填平原则”，不应支持；2. 误工费 38824 元，被答辩人所提交的收入证明无法客观反映其本人受伤时的真实收入情况，且误工期限与其实际误工情况不符。另，根据被答辩人提供的出院记录，遗嘱要求的休息时间为一个月，并非 120 天；3. 护理费与营养费 24000 元，一方面，被答辩人未提供证据证明其实际发生了护理支出以及对应的护理费标准，另一方面，被答辩人提交的出院医嘱中并未明确要求需专人护理和加强营养。在答辩人对鉴定结论不予认可的前提下，其主张的 90 日护理期与 60 日营养期缺乏有效依据；4. 残疾赔偿金及精神损害抚慰金 73792 元，该两项费用的前提是构成伤残。由于答辩人对十级伤残的鉴定结论不予认可并已申请重新鉴定，故在新的鉴定结论作出前，不应支持此项请求；5. 鉴定费 2200 元，首先，该费用系被答辩人为支持其不合理的诉讼请求而支出的单方费用；其次，证据目录中记载金额为 3200 元，与诉讼请求自相矛盾，真实性存疑。该费用应由其自行承担。最后，被答辩人所提交的证据并不能证明支付的费用是用于本案鉴定；6. 交通费 1000 元，被答辩人未提供相应票据，并证明其与就医时间、地点、人次相符，依法不应支持四、答辩人在事故后出于亲情给予的经济帮助，属于人道主义借款，绝非对责任的承认。事故发生后，答辩人出于堂兄弟之情，曾借款给被答辩人用于二次复

查。此行为是人道主义的善意帮助，在法律上应定性为借款纠纷，而非对侵权责任的认可或赔偿义务的履行，恳请法院明察，勿将此善意混淆为法律责任。

综上所述，被答辩人的起诉混淆了基本法律关系，诉讼主体错误；其损害后果系自身重大过错造成；其所主张的赔偿费用缺乏事实与法律依据。为维护答辩人的合法权益，恳请贵院依法查明事实，裁定驳回被答辩人对答辩人杨刚的起诉，或判决驳回被答辩人的全部诉讼请求。

被告杨刚未向本院提交任何证据。

本院经审理认定以下事实：2024 年 2 月，被告杨刚雇佣原告杨江到南宁武鸣区双桥镇付林村从事洗衣盆加工工作，双方未订立书面劳务合同，双方约定劳务费按刀计酬。2024 年 3 月 6 日，原告在使用生产设备切割脸盆的过程中被角磨机割到其左膝部导致左膝关节受伤。事故发生当日，原告即被送到南宁市武鸣区双桥中心卫生院住院治疗，出院诊断：1.左膝关节挫裂伤；2.左膝关节髌韧带断裂。出院医嘱及建议：1.建议全休壹个月，1 个月内避免左下肢剧烈运动，不可过度屈曲膝关节，4 周后行功能锻炼；2.出院后继续门诊换药，示情况于 2024 年 3 月 18 日门诊拆线，若有不适请及时就诊。原告在南宁市武鸣区双桥中心卫生院住院 6 天，2024 年 3 月 12 日出院，原告在住院期间产生的治疗费 4759.43 元全部由被告支付。2024 年 3 月 8 日，被告赔偿原告 1000 元。2025 年 9 月 26

日，原告诉至本院，提出前述诉讼请求。

另查明，2024 年 11 月 14 日，原告杨江自行委托毕节市第一人民医院法医司法鉴定所对其因本案事故所致损伤的伤残等级、误工期、护理期、营养期进行鉴定。毕节市第一人民医院法医司法鉴定所于 2024 年 12 月 3 日作出毕市一医司鉴所（2024）临鉴字第 2024314 号《司法鉴定意见书》，鉴定意见为：1.杨江机器割伤致左膝关节挫裂伤及左膝关节髌韧带断裂术后目前遗留左膝关节被动活动功能部分丧失小于 25%评定为十级伤残；2.杨江的误工期期限拟为 120 日，护理期限拟定为 90 日及营养期限拟定为 60 日，以上期限自受伤之日起开始计算。

本院认为：一、关于原告杨江与被告杨刚之间存在何种法律关系问题。本案中，原告主张与被告之间存在雇佣关系，并提供微信聊天记录予以佐证。被告辩称与其原告之间不存在雇佣关系。结合到本案，从原告提供的微信聊天记录的内容来看，被告雇佣原告到其安排发场所从事洗衣盆加工工作，双方虽未签订书面合同，但原告按被告指示提供劳务，劳动报酬由被告支付，再结合被告已实际支付原告住院医疗费及赔偿 1000 元的事实，足以认定双方之间形成个人劳务关系，故本院认定原告与被告之间形成劳务关系，原告在向被告提供劳务过程中受损害，双方从而引发纠纷，本案系提供劳务者受害责任纠纷。

二、关于本案民事责任的划分问题。《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条第一款规定："个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任"。本案中，被告未提供任何安全防护用具，未对原告进行操作规程培训，且使用未依法登记的作坊进行生产，存在明显过错。原告在操作角磨机时未尽到基本的安全注意义务，其自身存在一定过失。综合全案情况，本院确定被告杨刚承担70%的民事责任，原告自行承担30%的民事责任。

三、关于原告请求的各项损失费用是否有合法依据，应当如何认定问题。1.原告请求残疾赔偿金68792元，并提供《司法鉴定意见书》予以佐证，该鉴定意见虽系原告单方委托，但该鉴定意见系具有鉴定资质的机构和人员根据专业技术知识对鉴定对象作出的结论性意见，被告尽管对该鉴定意见提出异议，但未能提供相反证据予以反驳，故该鉴定意见书具有证明力，本院予以采信。原告主张残疾赔偿金按2024年度南宁市武鸣区年人均收入计算为68792元，原告的伤残经鉴定构成十级伤残，原告请求残疾赔偿金有事实和法律依据，计算为82574元[41287元/年×20年×10%]，现原告主张残疾赔偿金68792元，未超过法律规定的范围，本院予以支持；2.原告请求误工

费 38824 元，并提供“货拉拉”收入统计予以证，但该收入统计时间为 2024 年 12 月至 2025 年 6 月，该时间段与原告受伤时间间隔较远，且原告无劳动合同、纳税证明或银行流水佐证其受伤前稳定收入状况。另，原告提供的其与案外人“杨老三”的微信转账凭证仅能够证明其二人之间存在经济往来，亦不足以证明原告受伤前 6 个月的收入情况，原告提供的证据尚不足以证实因误工实际减少的收入，亦无法证明其所从事的行业，本院不予采信。本案中，原告属农业居民，误工费应参照 2024 年度《广西壮族自治区道路交通事故损害赔偿项目计算标准》中“农村居民人均可支配收入”年平均收入 18656 元计算误工天数参照鉴定机构意见 120 天，即 51.11 元/天×120 天=6133.20 元，现原告请求误工费 38824 元过高，本院不予完全支持；3.原告请求护理费 18000 元，如前所述，原告系农业居民，原告未能提交证据证明护理人员身份及所从事相关行业及近三年的平均收入状况，原告住院护理费应按照 2024 年度《广西壮族自治区道路交通事故损害赔偿项目计算标准》中农村居民人均可支配收入 18656 元/年的标准计算每天 51.11 元计算，护理天数参照鉴定机构意见 90 天，计算为 4599.90 元（18656 元/年÷365 天×90 天），原告请求护理费 18000 元过高，本院不予完全支持；4.原告请求司法鉴定费 3200 元，并提供二张银行转账凭证予以佐证，但原告提供的其中一张金额为 1900 元的银行转账凭证显示转账给案外人徐万华，不足以证明原告实际

支出鉴定费1900元的事实，故本院认定鉴定费数额为1300元；5.原告请求营养费6000元，如前所述，原告构成十级伤残，原告主张营养费有事实及法律依据，营养费应认定为500元（5000元×10%），原告主张营养费6000元过高，本院不予完全支持；6.原告主张交通费1000元，因原告无证据证明交通费的实际发生，但鉴于原告已实际支出，本院酌定为180元（30元/天×住院天数6天）；7.原告请求精神抚慰金5000元，符合最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》的相关规定，但原告本身亦存在过错，结合本地实际情况和当事人的履行能力等因素，本院予以酌减为1000元。

原告上述经济损失为残疾赔偿金68792元、误工费6133.20元、护理费4599.90元、营养费500元、鉴定费1300元、交通费180元，以上共计81505.10元，由被告杨刚赔偿原告81505.10元的70%即57053.57元，扣除被告已赔偿给原告的1000元后，被告仍应实际赔偿原告56053.57元。精神损害抚慰金1000元，由被告杨刚赔偿给原告。

综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千一百九十二条第一款、《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》（2020年12月修正）第五条、《最高人民法院关于审理人身

损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（2020年12月修正）第七条、第八条、第九条、第十一条、第十二条、第二十二条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下:

一、被告杨刚赔偿原告杨江残疾赔偿金68792元、误工费6133.20元、护理费4599.90元、营养费500元、鉴定费1300元、交通费180元，以上共计81505.10元，由被告杨刚赔偿原告杨江81505.10元的70%即57053.57元，扣除被告杨刚已赔偿给原告杨江的1000元后，被告杨刚仍应实际赔偿原告杨江56053.57元;

二、被告杨刚支付原告杨江精神损害抚慰金1000元;

三、驳回原告杨江的其他诉讼请求。

案件受理费3212元，原告杨江负担1953元，被告杨刚负担1259元。

上述款项，义务人应于本判决生效之日起十五日内履行完毕，如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可于本案生效裁判所确定的履行期限的最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行财产所在地人民法院申请执行。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院

递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，并预交上诉案件受理费（开户名称：广西壮族自治区南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20010201040000228。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。

审　判　员　　黄　宁

二〇二六年三月十六日

本件与原本核对无异

法官助理　　刘允泽

书　记　员　　莫玉悦